Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Quando a ordem se sobrepõe à liberdade: jornalismo e democracia

Publicado em 2026-11-09 12:00:00



Fragmentos do Caos · Crónica de cidadania

Quando a ordem se sobrepõe à liberdade: jornalismo e democracia

Por Augustus Veritas · 2 de novembro de 2026

Uma democracia não se distingue pela intensidade com que impõe a ordem, mas pela exigência com que limita o poder. A forma como se fala de manifestações nos

necessariamente um Estado de direito

Um Estado autoritário também pode ter leis, tribunais, polícias e uma administração organizada. O que distingue um Estado de direito democrático não é a mera existência de regras: é a sujeição efetiva do poder à Constituição, ao escrutínio e aos direitos fundamentais.

A ordem pública é um objetivo legítimo, mas não é uma autorização genérica para restringir direitos. O artigo 2.º da Constituição consagra o Estado de direito democrático; o artigo 18.º estabelece limites às restrições dos direitos, liberdades e garantias.

O enquadramento mediático também é uma escolha

Quando uma manifestação é descrita sobretudo como perturbação do trânsito, incómodo para comerciantes ou desafio à polícia, o debate pode deslocar-se do direito de protestar para a conveniência de o permitir.

Uma cobertura rigorosa pergunta também: quem ordenou a intervenção? Qual foi o fundamento legal? Era

ponto de partida para escrutínio, não uma conclusão estatística sobre os seus profissionais. Sem uma amostra representativa de emissões, seria incorreto afirmar que a maioria dos jornalistas portugueses adota uma visão autoritária do Estado.

Legalidade não dispensa controlo constitucional

Uma decisão administrativa pode invocar a lei e, ainda assim, ser contestada à luz de princípios constitucionais. A independência dos tribunais é essencial precisamente porque a autoridade não tem razão apenas por ser autoridade.

O debate em torno dos protestos pela habitação no Rossio ilustra a importância de submeter limitações à manifestação ao escrutínio judicial, sem presumir que qualquer protesto ou qualquer decisão policial seja automaticamente legítimo ou ilegítimo.

Jornalismo: fiscalizar, não reverenciar

O jornalismo não tem de ser adversário permanente das instituições. Tem, isso sim, de ser independente delas. Investigar, verificar, contextualizar e ouvir versões

sistematicamente como valor superior à liberdade de manifestação, corre-se o risco de normalizar a ideia de que os direitos só são aceitáveis quando não incomodam.



A cultura democrática não nasce por decreto

Portugal dispõe de uma Constituição democrática desde 1976. Mas uma cultura democrática exige educação cívica, pluralismo, escrutínio público e tolerância pelo conflito político pacífico.

Há uma pergunta empírica que merece investigação: com que frequência os debates televisivos dão voz à narrativa da ordem e com que frequência examinam a

Conclusão: a democracia também protege o incómodo

A força de uma democracia não se mede pela capacidade de silenciar a contestação, mas pela capacidade de a proteger, mesmo quando incomoda o poder.

O perigo não está na existência de cidadãos que contestam pacificamente as instituições; está em tratar essa contestação, por defeito, como uma ameaça à própria democracia.

Nota editorial

Este texto é uma crónica de opinião e análise constitucional, não um estudo quantitativo da comunicação social. As referências à CNN Portugal e aos comentadores televisivos ilustram uma questão de enquadramento editorial; não constituem uma imputação coletiva nem uma conclusão sobre a maioria dos jornalistas. As referências internacionais seguintes sustentam os princípios jurídicos gerais, não validam juízos específicos sobre emissões televisivas portuguesas.

2. Conselho da Europa — Convenção Europeia dos Direitos Humanos, artigo 11.º
3. Tribunal Europeu dos Direitos Humanos — Guia sobre o artigo 11.º
4. ONU — Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, artigo 21.º
5. ONU, Comité dos Direitos Humanos — Comentário Geral n.º 37, direito de reunião pacífica